



የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት

የአፋር ክልል ነጋሪት ጋዜጣ
AFAR REGION NEGARIT GAZETA
OF THE AFAR NATIONAL REGIONAL STATE

አስራ አንደኛ ዓመት ቁጥር 60
ሠመራ ህዳር 2003 ዓ.ም.

በአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት
ምክር ቤት ጠባቂነት

11th year No 60
Samara November 2011

ማውጫ

የስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽንን ለማቋቋም የወጣ አዋጅ..... ገጽ 1

አዋጅ ቁ 60/2003 ዓ.ም.

የስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽንን ለማቋቋም የወጣ አዋጅ

መግቢያ፤

□አኛር ብሔራዊ □ልላዊ መንግሥት እና የክልሉ ነዋሪዎች የስነ ምግባር ብልሹነትና ሙስና የክልሉን ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ □ክድገት የሚያግድ ተግባር መሆኑን በመገንዘባቸው፤

የክልሉን የልማት እና ዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታን ለማፋጠንና ቀጣይነት ያለው □እንዲሆን ለማድረግ ሙስናንና ብልሹ አሰራርን መከላከልንና በቁጥጥር ሥር ማ□ል አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፤

ሙስናንና ብልሹ አሰራርን ለመከላከል ይቻል ዘንድ ይህንኑ ለመመርመር፣አጣርቶ ለፍርድ ለማቅረብ፣ለመከላከልና ለመቆጣጠር እንዲሁም በህብረተሰቡ ውስጥ መልካም ስነ ምግባር ይስፋፋ ዘንድ ሙስናንና ብልሹ አሰራርን መዋጋት የሚችል ነጻና ራሱን የቻለ ክልላዊ ተቋም ማቋቋም አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፤

የአፋር ብሔራዊ ክልል ምክር ቤት በተሻሻለው የክልሉ ህብረተሰብ አንቀጽ 47 ንዑስ አንቀጽ 3/ሀ/ ስር በተሰጠው ስልጣን መሰረት ይህንን አዋጅ አውጥቷል፡፡

ክፍል አንድ

ጠቅላላ ድንጋጌ

1. አጭር ርዕስ

ይህ አዋጅ «የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የስነ-ምግባርና ፀረ-ሙስና ኮሚሽን ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 60/2003 ሥም» ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡

2. ትርጓሜ

የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም የሚያስጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ አዋጅ ውስጥ፡-

1. “መንግስት” ማለት የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ነው፡፡
2. “የመንግስት መ/ቤት” ማለት በክልሉ መንግስት በጀት ሙሉ በሙሉ ወይም በክፍል የሚተዳደር እና የክልሉ መንግስት ስራዎች የሚከናወኑበት ማንኛውም መ/ቤት ነው፡፡
3. “የመንግስት ልማት ድርጅት” ማለት በክልሉ መንግስት ባለቤትነት የሚተዳደር ወይም የጥቅም ድርሻ በሙሉ ወይም በክፍል ያለበት የልማት ድርጅት ወይም የአክሲዮን ማህበር ነው፡፡
4. “ባለስልጣን” ማለት በክልሉ መንግስት መ/ቤት ወይም በመንግስት ልማት ድርጅት ወይም መንግስታዊ ባልሆኑ ድርጅቶች ውስጥ በሃላፊነት እንዲገለግል የተሾመ፣ የተመደበ የተቀጠረ ወይም በህዝብ የተመረጠ ማንኛውም ሰው ነው፡፡
5. “የመንግስት ሰራተኛ” ማለት በክልሉ ሲቪል ሰርቪስ ህግ ወይም በአሰሪና ሰራተኛ ህግ ወይም ራሱን በቻለ ሌላ ህግ የሚተዳደር □እና በክልሉ መንግስት መ/ቤት ወይም በክልሉ መንግስት ልማት ድርጅት ወይም መንግስታዊ ባልሆነ ድርጅት ውስጥ ተሹሞ ወይም ተመድቦ ወይም ተቀጥሮ የሚሰራ ማንኛውም ሰው ነው፡፡
6. “የስነ ምግባር አውታሮች” ማለት በመንግስት አስተዳደር ውስጥ ምፅባረ ብልሹ ባህሪያትን በከፍተኛ ደረጃ ለመቀነስና ሙያዊ ብቃትን እና መልካም ስነ ምግባርን ለማበረታታት የሚያገለግሉ

ዘዴዎች፣ አካሎች፣ ስርዓቶች ወይም አስፈላጊ መያዎች እና የመሳሰሉትን የሚያጠቃልል ነው።

7. “መንግስታዊ ያልሆነ ድርጅት” ማለት ከመንግስት በጀት ውጭ የሚተዳደርና የአባላቱን ጥቅም ለማስከበር፣ የሌላ ጓተኛ ወገን ጥቅምን ለማስጠበቅ ወይም አገልግሎት ለመስጠት የተቋቋመ ማንኛውም ድርጅት /ማህበር/ ነው።

8 “ሰ□” ማለት የተፈጥሮ ሰው ወይም በህግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካል ነው።

ክፍል ሁለት

ስለኮሚሽኑ መቋቋም፣ አላማ፣ ስልጣን፣ አደረጃጀትና፣ አመራር

3. መቋቋም

1. □□ልሉ የስነ-ምግባርና ፀረ-ሙስና ኮሚሽን/ክዚህ በኋላ “ኮሚሽኑ” እ□ተባለ □ሚቷራ/ራሱን የቻለና ህጋዊ ሰውነት ያለው የክልሉ መንግስት መ/ቤት ሆኖ በዚህ አዋጅ ተቋቁሟል።

2. የኮሚሽኑ ተጠሪነት ለርዕሰ መስተዳድሩ ይሆናል።

4. የኮሚሽኑ ዋና መ/ቤት

የኮሚሽኑ ዋና መ/ቤት በሠመራ ከተማ ሆኖ እንደአስፈላጊነቱ በሌሎች የክልሉ አካባቢዎች ቅርንጫፍ ጽ/ቤቶችን ሊያቋቁም ይችላል።

5. የኮሚሽኑ ዓላማዎች

ኮሚሽኑ በዚህ አዋጅ መሰረት የሚከተሉት አላማዎች ይኖሩታል።

1. የስነ ምግባርና ጸረ-ሙስና ትምህርትን በማስፋፋት መልካም ስነ ምግባር ያለውና ሙስናን ሊሸከም የማይችል ህብረተሰብ ለመፍጠር ጥረት ማድረግ፤

2. በክልሉ ውስጥ የሙስና ወንጀልንና ብልሹ አሰራርን መከላከል፣ መመርመር፣ ማጋለጥና ሙስኞችን ለፍርድ አቅርቦ ውሳኔ እንዲያገኙ ማትረፅ፤

3. በ□ልሉ □-ስዓ ሀቀኛና ታማኝ የህዝብ አገልግሎት እንዲሰፍን ጥረት ማድረግ።

6. አቋም

1. በርክሰ መስተቴትሩ የሚሾሙ ኮሚሽነር እና ምክትል ኮሚሽነር

2. አማካሪ ቦርድ

3. ለስራው አስፈላጊ የሆኑ ሌሎች ሰራተኞች።

7. የኮሚሽኑ ስልጣንና ተግባር

ኮሚሽኑ በዚህ አዋጅ መሰረት የሚከተሉት ስልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-

1. በክልሉ መንግስት መስሪያ ቤቶች በመንግስት የልማት ድርጅቶች ወይም መንግስታዊ ባልሆኑ ድርጅቶች ውስጥ ከባድ የስነ ምግባር ጉድለት ስለመፈፀሙ ጥቆማ ሲደርሰው ወይም በቂ ጥርጣሬ ሲኖረው የማጣራት ወይም እንዲጣራ የማድረግና ተገቢውን እርምጽ እንዲወሰድ የመከታተል፤
2. በወንጀል ህግና በሌሎች ህጎች ውስጥ የተመለከቱትን የሙስና ወንጀሎች በመንግስት መስሪያ ቤቶች፣ በመንግስት የልማት ድርጅቶች ወይም መንግስታዊ ባልሆኑ ድርጅቶች ወይም እነዚሁ የተካፈሉበት በሆነ ጊዜ በግል ዘርፍ ስለመፈፀማቸው ጥቆማ ሲደርሰው ወይም በቂ ጥርጣሬ ሲኖረው የመመርመር፣ እንዲመረመር የማድረግ እና ክስ የመመስረት፤
3. የሙስና ወንጀሎችን በመመርመር ሂደት በወንጀለኛ መቅጫ ስነ ስርዓት ሕግ መሰረት ማናቸውንም ግቢ፣ የሥራ ቦታ፣ ተሽከርካሪ ወይምም ሌላ ንብረት እንደአስፈላጊነቱ የመፈተሽ፣ የመበርበር ወይም የመያዝ፤
4. በወንጀለኛ መቅጫ ስነ ስርዓት ሕግ መሰረት በሙስና ወንጀል የተጠረጠሩ ሰዎችን ከ48 ሰዓት ላልበለጠ ጊዜ ያለፍርድ ቤት ትዕዛዝ አስሮ የማቆየትና በህግ መሰረት በዋስትና የመልቀቅ እና የተጠርጣሪዎችን የጣት አሻራና ፎቶ ፅራክ ☐ መግቢያ፤
5. ለምርመራ አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው ማናቸውም ሰው በወንጀለኛ መቅጫ ስነ ስርዓት ህግና በሌሎች ህጎች መሰረት አስቀርቦ የመጠየቅ፣ ቃል የመቀበል እና ከማናቸውም ሰው ወይም መ/ቤት ማስረጃ እንዲቀርብለት የማዘዝ፤
6. ከሙስና ወንጀል ጋር ተያያዘ እና በባንክ የተቀመጠ ገንዘብ ለመኖሩ በቂ ጥርጣሬ ወይም ማስረጃ ሲኖረው በማናቸውም ባንክ የሚገኝ የተጠርጣሪዎች የባንክ ሂሳብ በኮሚሽነሩ ትዕዛዝ መሰረት እንዲመረመር የማድረግ እና አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ በፍርድ ቤት ትዕዛዝ እንዲከበር ማትረፅ፤
7. በክልሉ መንግስት መስሪያ ቤቶች፣ በልማት ድርጅቶች ወይም መንግስታዊ ባልሆኑ ድርጅቶች እና አገልግሎት ሰጭ ተቋማት ውስጥ ለሙስና የተጋለጡ የአሰራር ስርዓቶችን በመመርመር እንዲሻሻሉ በማድረግ ሙስናን የመከላከል፣ በሌሎች ሰዎች ሲጠየቅ ተመሳሳይ ምክርና ድጋፍ የመስጠት፤
8. ☐ ርዕሩ ወደፊት በሚወጡ ህጎች የሚወሰን ሆኖ፣ የመንግስት ባለስልጣኖችን እና በህፅ ሃብታቸውንና የገንዘብ ጥቅማቸውን እንዲያስመዘግቡ ግዴታታያለባቸውን የመንግስት ሰራተኞች ሀብትና የገንዘብ ጥቅሞች መዝግቦ የመያዝ ወይም ተመ☐ ፅበ☐ እንዲያዙ የማድረግ፤

9. ከሙስና ወንጀል ጋር በተያያዘ በምርመራ ላይ ያሉ ሰዎች ሀብት በፍርድ ቤት ትዕዛዝ እንዲያንቀሳቀስ የማድረግ፣ በሙስና ወንጀል የተገኘ መሆኑ የተረጋገጠ ማናቸውም ንብረት ወይም ሀብት በፍርድ ቤት ትክክል እንዲወርስና በሀራጅ ተሸፎ ፤ ጁም ሳጁሽጥ ለመንግስት ገቢ እንዲሆን የማድረግ፤
10. የስነ ምግባር ደንቦች እና የፀረ ሙስና ሕጎች መከበራቸው የመከታተል እና የማረጋገጥ፤ ስለአፈፃፀማቸው የምክር አገልግሎት የመስጠት፤
11. ስነ ምግባርና ሙስናን በተመለከተ ጥናትና ምርመር የማድረግ፣ ተመሳሳይ ስራዎችን የመደገፍና የኮሚሽኑን ዓላማዎች ለማራመድ የሚረዱ ሪፖርቶችን እና ቴክኒካዊ ጥናቶችን አሳትሞ ለህብረተሰቡ የማስራጨት፤
12. የስነ ምግባር ደንቦች ሲጣሉ የሚወስዱ እርምጃዎች ከተፈፀሙ ጥፋቶች ጋር የተጣጣሙ ወይም የተመጣጠኑ እንዲሆኑ ሌሎች የስነ ምግባር አውታሮችን ፤ ማስተባበር፤
13. ስለሙስና ጎጂነት የህዝቡ ንቃተ ህሊና እንዲጎለብት በማስተማር እና መልካም ስነ -ምግባር በህዝቡ አገልግሎት እና በህብረተሰቡ ውስጥ እንዲስፋፋ በማድረግ ሙስናን እና ብልሹ አሰራርን መዋጋት፤
14. የህግ አውጭና የዳኝነት አካላቱን ሳይጨምር ለመንግስት መስሪያ ቤቶችና ለመንግስት የልማት ድርጅቶች የሚያገለግሉ የስነ ምግባር ደንቦች ማዘጋጀት፤ አፈፃፀማቸውን የመከታተል፤ ህግ አውጭና ከዳኝነት አካላት ጥያቄ ሲቀርብለት በስነ ምግባር ደንብ አዘጋጃጀት ረገድ ምክር የመስጠት፤
15. ለጠቋሚዎች እና ለምስክሮች የአካልና የስራ ዋስትና ጥበቃ የመስጠት፤
16. በዚህ አዋጅ አንቀጽ 4 መሰረት ቅርንጫፍ ጽ/ቤቶችን ካቋቋመ የስራ ዝርዝራቸውን የማዘጋጀት እና አፈፃፀማቸውን የመከታተል፤
17. ሙስናን በመታገልና በመከላከል ረገድ ውጤት ያስገኙ ሰዎች እና መስሪያ ቤቶችን አወዳድሮ ለሽልማት የሚበቁትን ስርዓትና መለኪያ በመዘርጋት ተግባራዊ ማትረፅ፤
18. ተመሳሳይ ዓላማዎች ካሏቸው ክልላዊና ሀገራዊ አካላት ጋር ግንኙነት የመፍጠርና ትብብር የማድረግ፤
19. የንብረት ባለቤት የመሆን፣ ውል የመዋዋልና በራሱ ስም የመክሰስም ሆነ የመክሰስ፤
20. ከፍ ብሎ ከተዘረዘሩት ኃላፊዎች መካከል የመመርመርና የመክሰስ ስልጣኑን እንደአስፈላጊነቱ ለክልሉ ፖሊስና የአቃቤ ህግ አካላት በውክልና የመስጠትና የማስራት፤
21. በህግ የሚሰጡትንና ዓላማውን ከግብ ለመድረስ የሚረዱትን ሌሎች ተግባራት የማከናወን፡፡

8. ስለኮሚሽኑ የአሰራር ነፃነት፤

የዚህ አዋጅ አንቀጽ 3 ንዑስ አንቀጽ 2 ድንጋጌ ቢኖርም ኮሚሽኑ ስራውን በማከናወን ረገድ ከማናቸውም ሰው ጣልቃ ገብነት ወይም አመራር ነፃ ነው፤

9. የኮሚሽኑ ስልጣንና ተግባር

1. ተጠሪነቱ ለክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ሆኖ ኮሚሽኑ የኮሚሽኑ ዋና ስራ አስፈጻሚ በመሆን የኮሚሽኑን ስራዎች ያደራጃል፤ ይመራል፤ ጸስተቴትራል፡፡

2. የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ አንድ እንደተጠበቀ ሆኖ ኮሚሽኑ፡-

ሀ. በዚህ አዋጅ አንቀጽ 6 የተዘረዘሩትን የኮሚሽኑን ስልጣንና ተግባራት በስራ ላጁ ጸጥላል፡፡

ለ. ፳፭ሉን ሲቪል ሰርቪስ ህግ አጠቃላይ መርሆዎች መነሻ አድርጎ በሚወጣው መመሪያ መሰረት የኮሚሽኑን ሰራተኞች ይቀጥራል፤ ጸስተቴትራል ፤ ያስናብታል፡፡

ሐ. የኮሚሽኑን ዓመታዊ የስራ ፕሮግራምና የ5 ዓመት በጀት ያዘጋጃል፤ ሲፈቅድም በስራ ላጁ ጸጥላል፤

መ. ኮሚሽኑ በተፈቀደለት በጀትና ፕሮግራም መሰረት የፋይናንስ ሕግን ተከትሎ ገንዘብ ወጭ ያደርጋል፡፡

ሠ. በሙስና ወንጀል የተጠረጠሩትን ሰዎች፤ የኮሚሽኑ ባለሙያዎችና ሰራተኞች በህግ መሰረት ለመመርመር ወይም ለማሰር እንዲችሉ ስልጣን ይሰጣል፡፡

ረ. ምርመራው በመከናወን ላይ ላለ ጉዳይ አግባብነት ያለው በሆነ ጊዜ የማንኛውም ሰው የባንክ ሂሳብ እንዲፈተሽ እና አስፈላጊ መረጃ እንዲሰበሰብ ትዕዛዝ ለመስጠት ይችላል፡፡

ሰ. የኮሚሽኑ ጠቅላላ የአሰራር ሂደት፤ የስራ ግምገማ ውጤትና አስተያየት አስመልክቶ ለክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ሪፖርት ያቀርባል፡፡

ሸ. ከሶስተኛ ወገኖች ጋር በሚያደርጋቸው ግንኙነቶች ኮሚሽኑን ይወክላል፡፡

3. ኮሚሽኑ ለኮሚሽኑ ስራ ቅልጥፍና በሚያስፈልግ መጠን ስልጣንና ተግባሩን በክፊል ለኮሚሽኑ ኃላፊዎች እና ሰራተኞች በውክልና ሊያስተላልፍ ይችላል፡፡

10. የኮሚሽኑ የአገልግሎት ዘመንና ከስራ መነሳት

1. የኮሚሽኑ የአገልግሎት ዘመን 5 ዓመት ይሆናል፤ ሆኖም የክልሉን ርክሰ መስተቴትር ድጋፍ ሲያገኝ በድጋሚ ሊሾም ይችላል፡፡

2. ኮሚሽኑ የአገልግሎት ዘመኑ ከማለቁ በፊት ከዚህ በታች በተመለከቱት ምክንያቶች ካልሆነ በስተቀር ከስራው አይነሳም፡-

ሀ. በወንጀል ተከሶ ስልጣን ባለው ፍርድ ቤት ጥፋተኛ መሆኑ ሲረጋገጥና ይህም በስራ ለመቀጠል የማያስችለው መሆኑ በሟሚው አካል ሲታመንበት፤

ለ. በአዕምሮ ወይም በአካል ህመም ምክንያት ተግባሩን በተቋቋሙ ሁኔታታማክናውን ሲሳነው፤

ሐ. □□□□ በመመሪያ የሚወሰን ሆኖ ስራውን በሚገባ መወጣት አለመቻሉ ሲታመንበት፡፡

11. የምክትል ኮሚሽነሩ ስልጣንና ተግባሩ፤

ምክትል ኮሚሽነሩ ተጠሪነቱ ለኮሚሽነሩ ሆኖ፡-

1. ኮሚሽነሩ በማይኖርበት ወይም ስራውን ለማከናወን በማይችልበት ጊዜ ኮሚሽነሩን ተክቶ ይሰራል፤
2. በኮሚሽኑ ስር የተዋቀሩትን አደረጃጀቶችና የስራ ክፍሎች ከኮሚሽነሩ በሚሰጡ መመሪያ እና በኮሚሽኑ የአሰራር ደንብ መሰረት ይመራል፤ ጸስተባብራል፡፡

12. የምክትል ኮሚሽነሩ የአገልግሎት ዘመንና ከስራ መነሳት

የምክትል ኮሚሽነሩን የስራ ዘመንና ከስራ መነሳት አስመልክቶ በዚህ አዋጅ አንቀጽ 10 ኮሚሽነሩን አስመልክቶ የተደረገው ተፈጻሚ ይሆናል፡፡

13 ስለኮሚሽኑ ሰራተኞች ቅጥር ሁኔታ□

1. ኮሚሽነሩ በዚህ አዋጅ ለኮሚሽኑ የተሰጡትን ስልጣንና ተግባራት ለማከናወን በሚያስፈልግ መጠን፤ ችሎታን እና መልካም ስነ ምግባርን መሰረት አድርጎ ሰራተኞችን ይቀጥራል፡፡
2. ኮሚሽነሩ ከአማካሪው ቦርድ ጋር በመመካከር የክልሉን ሲቪል ሰርቪስ ህግ አጠቃላይ መርሆዎች መሰረት በማድረግ የኮሚሽኑን የሰራተኞች መተዳደሪያ ደንብና መመሪያ አዘጋጅቶ በክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት ሲፀድቅ በስራ ላጁ ጸ□ላል፤

14. ስለ አማካሪ ቦርድ መቋቋም

1. የሚከተሉት አባላት የሚኖሩትና/ከዚህ በኋላ “ቦርድ ” እ□ተባለ □ሚታራ/ አንድ የኮሚሽኑ አማካሪ ቦርድ በዚህ አዋጅ ተቋቁሟል፡፡

ሀ. በርክሰ መስተቴትሩ □ሚሰ□ም ----- ሰብሳቢ

ለ. ኮሚሽነሩ ----- አባል

ሐ.የሙስና ወንጀል መከላከል፣ምርመራና ክስ ማደራጃ ኃላኝ -----
----- አባልና ፀሐኝ

መ.የስነ ምግባር ትምህርት፣ ስልጠናና የህዝብ ግንኙነት አገልግሎት

□ኃላኝ ----- አባል

- ሠ. የአቅም ግንባታና ሲቪል ስርቪስ ቢሮ ኃላፊ ----- አባል
 - ረ. የፍትህ ቢሮ ኃላፊ ----- አባል
 - ሰ. የአስተዳደርና ፀጥታታጉዮች ቢሮ ሃላፊ ----- አባል
 - ሸ. የክልሉ ዋና ኦዲተር ----- አባል
 - ቀ. በደህንነት ኢሚግሬሽንና ስደተኞች ጉዳይ ባለስልጣን የክልሉ ተቋሪ ----- አባል
 - በ. አንድ በክልሉ ምክር ቤት አፈ - ጉባኤ የሚመረጥና የምክር ቤቱን ድጋፍ ያገኘ አንድ የክልል ምክር ቤት አባል -----አባል
 - ተ. በክልሉ ውስጥ የሚንቀሳቀሱ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች አንድ ተወካይ ----- አባል
 - ቸ. በክልሉ ውስጥ የተደራጀው የንግድ ህብረተሰብ አንድ ተወካይ -- ----- አባል
 - ኀ. የብዙሀን መገናኛ ድርጅት አንድ ተወካይ ----- አባል
 - ኘ. ☐ይማኖት ተቋማት ሁለት ተወካዮች ----- አባላት
 - አ. በኮሚሽነሩ የሚመረጡ ሁለት ተወካዮች ----- አባላት
2. የቦርዱ ተጠሪነት ለክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት ይሆናል፡፡

15. የቦርዱ ስልጣንና ተግባር

ቦርዱ የሚከተሉት ስልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡፡

1. ሙስናን እና ብልሹ አሰራርን በመዋጋት ረገስ የቅድሚያ ትኩረት ሊሰጣቸው የሚገቡ ተግባራትን በመለየትና የስነ ምግባር ትምህርትን በማስፋፋት ረገድ ኮሚሽነሩን ማማከር፤
2. የኮሚሽኑን የአሰራር፣ የሰራተኞች አቀጣጠርና አስተዳደራዊ ፖሊሲዎች እና ስትራቴጂዎች የማጥናትና ስለሚሻሻሉበት ሁኔታ ኮሚሽነሩን የማማከር፤
3. በኮሚሽኑ ሰራተኞች ላይ በሚቀርቡ አቤቱታዎች ላጁ ☐ተ☐ሰዐ የዲሲፒሊን እርምጃዎችን በሚመለከት በየጊዜው በኮሚሽነሩ የሚቀርቡትን ሪፖርቶች መቀበልና አስፈላጊ የመሰለውን ምክር የመስጠት፤
4. በምርመራ ላይ ያለ ሰው ወይም ድርጅት የባንክ ሂሳብ እንዲፈተሽ ወይም መረጽ እንዲሰበሰብ በኮሚሽነሩ የተሰጡ ትዕዛዞችን ተገቢነት በሚመለከት በየጊዜው ከኮሚሽነሩ ሪፖርት የመቀበልና አስፈላጊ የመሰለውን ምክር የመስጠት

5. የቦርዱን ስራ ለማከናወን አስፈላጊ የሆኑ ልዩ ልዩ ኮሚቴዎችን ከአባላቱ መካከል የማቋቋምና ከእነዚህ ኮሚቴዎች በየጊዜው ሪፖርት እንዲቀርብለት ማትረፍ፤
6. ለስራው አስፈላጊ የሆኑ ባለሙያዎችን በአስረጃጎት የመጥራት፤
7. ሙስናን በመታቸል እና በመከላከል ጥሩ ውጤት ያስገኙ ግለሰቦችን እና መስሪያ ቤቶችን አስቀርቦ በውድድር ስለሚሸለሙበት ሁኔታ ኮሚሽኑን ማማከር፤
8. ስለ ስራ፣ እንቅስቃሴ በተለይም ስኮሚሽኑ የተሰጡ ማናቸውንም ምክሮች የሚያሳይና የተሰሩ ስራዎችን የሚገልጽ ጠቅለል ያለ መግለጫን የያዘ፣ ችግሮችን ለይቶ የሚያመለክትና ሊወስዱ የሚገባቸውን እርምጃዎች የሚጠቁም ሪፖርት በየስድስት ወሩ ለልሎ ርክሰ መስተቴትሩ ማቅረብ፤
9. ከኮሚሽኑ ሚመሩትን ሌሎች ተመሳሳይ ተግባራት የማከናወን፡፡

16 የቦርዱ የስብሰባ ስርዓት

1. ቦርዱ በየሶስት ወሩ አንድ ጊዜ መብቸ ስብሰባ ያደርጋል፤ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ኮሚሽኑ ከሰብሳቢው ጋር በመመካከር በማናቸውም ጊዜ ስብሰባ እንዲጠራ ሊያደርግ ይችላል፡፡
2. ከቦርዱ አባላት መካከል ከግማሽ በላይ በስብሰባው ከተገኙ ምልዓተ ጉባኤ ይሆናል፡፡
3. የቦርዱ ውሳኔዎች በድምጽ ብልጫ ያልፋሉ፤ ሆኖም ድምጹ አኩል በተከፈለ ጊዜ ሰብሳቢው ወሳኝ ድምጽ ይኖረዋል፡፡
4. ቦርዱ ስብሰባ ቦታታበኮሚሽኑ ጽህፈት ቤት ይሆናል፡፡
5. የዚህ አንቀጽ ድንጋጌዎች እንደተጠበቁ ሆነው ቦርዱ የራሱን የስብሰባ ሥነ-ሥርዓት መመሪያ ሊያወጣ ይችላል፡፡

ክፍል ሶስት **ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች**

17. በጀት

የክልሉ መንግስት የኮሚሽኑን በጀት ይመድባል፤ ይህም በኮሚሽኑ ዓመታዊ ስራ ክቅድ መሰረት ተዘርዝሮ የሚቀርብና የሚፈቅድ ይሆናል፡፡

18. የሂሳብና መዛግብት አያያዝ

1. ኮሚሽኑ የተሟላና አግባብነት ያላቸው የሂሳብ መዛግብትን ይይዛል
2. የኮሚሽኑ የሂሳብ መዛግብትና ሌሎች ገንዘብ ነጻ ሰነዶች በየአመቱ በክልሉ ዋና አዲተር መ/ቤት ወይም እርሱ በሚሰይመው አዲተር ይመረመራል፡፡

19. ስለኮሚሽኑ የፖሊስነትና የዓቃቤ ህግነት ስልጣን

ስለመመርመርና ስለመክሰስ በ1954ቱ ዓ/ም የወንጀለኛ መቅጫ ስነ ስርዓት ህግና በሌሎች ሕጎች ለፖሊስና ለዓቃቤ ህግ የተሰጠ ስልጣን በዚህ አዋጅ ውስጥ የተሸፈኑ ጉዳዮችን በሚመለከት ለኮሚሽኑ ተሰጥቷል፡፡

20. ተፈጻሚነት ስላላቸው ህጎች

የሙስና ወንጀሎችን ለመዳኘት በፌዴራል መንግስት የወጣውና በስራ ላይ ያለው የፀረ ሙስና ልዩ የስነ ስርዓትና የማስረጃ ህግ በብሄራዊ ክልሉ ውስጥ ተፈጻሚነት ይኖረዋል፡፡

21. መተባበር ፅጿ ታ

ማናቸውም ሰው ከኮሚሽኑ ስልጣንና ተግባር ጋር በተያያዘ ለሚጠየቀው ትብብርና ትግል መተባበር ፅጿ ታታክለበት፡፡

22. ቅጣት

በሌላ ሕግ የበለጠ የሚያስቀጣ ካልሆነ በስተቀር፡-

1. ማንም ሰው ለኮሚሽኑ መረጃ ወይም ማስረጃ በሰጠ ሰው ላይ ተጽክኖ ለማድረግ ወይም ጉዳት ለማድረስ የሞከረ ወይም ያደረሰ ወይም ይህንኑ ሰው ለመቅጣት የሞከረ ወይም የቃ ☐ እንደሆነ ከሶስት ዓመት በማያንስ ከአስር አምስት ዓመት በማይበልጥ ጽኑ እስራት እና ከሶስት ሺ ብር በማያንስ ከሃያ አምስት ሺ ብር በማይበልጥ መቀጮ ይቀጣል፡፡
2. ማንኛውም የኮሚሽኑ ኃላፊ ☐ ጁም ሰራተኛ በሕግ የተሰጠውን ስልጣንና ኃላፊነት ያለአግባብ የተገለገለበት እንደሆነ ከዚህ የተነሳ ያገኘ ☐ ዓቅም መረሰው እንደተጠበቀ ሆኖ ከአምስት ዓመት በማያንስ ከአስራ አምስት ዓመት በማይበልጥ ጽኑ እስራትና ከሦስት ሺ ብር በማያንስ ከአስር ሺ ብር በማጽበልዓ መቀ ☐ ጁቀ ☐ ል፡፡
3. ማንም ሰው ሆነ ብሎ ኮሚሽኑን ለማሳሳት ወይም ሌላውን ሰው ለመጎዳት ሃሰተኛ ሪፖርት ወይም መረጃ ለኮሚሽኑ ያቀረበ እንደሆነ ከአንድ ዓመት በማያንስ ከአምስት ዓመት በማይበልጥ ጽኑ እስራት እና ከሶስት ሺ ብር በማያንስ ከአስር ሺ ብር በማጽበልዓ መቀ ☐ ጁቀ ☐ ል፡፡
4. ማንም ሰው የኮሚሽኑ ሰራተኛ መስሎ በመቅረብ ☐ ማታለል ስራ ☐ ናመ እንደሆነ ከሁለት ዓመት በማያንስ ከሰባት ዓመት በማይበልጥ ጽኑ እስራት

እና ከአምስት ሺ ብር በማያንስ ከአስራ አምስት ሺብር በማይልጥ መቀጮ ጁቀ□ል።

5. ማንም ሰው በዚህ አዋጅ በአንቀጥት 22 በተደነገገው መሰረት ኮሚሽኑን ለመተባበር እንቢተኛ የሆነ እንደሆነ ከስድስት ወር በማያንስ ከአራት ዓመት በማጁበልዓ ቀላል እስራት እና ከአንድ ሺ ብር በማያንስ ከአምስት ሺ ብር በማጁበልዓ መቀ□ ጁቀ□ል።
6. ማንም ሰው የኮሚሽኑን ስራ ያደናቀፈ ወይም ለማደናቀፍ የሞከረ እንደሆነ ከሁለት ዓመት በማያንስ ከአስር ዓመት በማይበልጥ ጽኑ እስራት እና ከአምስት ሺ ብር በማያንስ ከሃያ ሺ ብር በማይበልጥ መቀጮ ይቀጣል። ወንጀሉ የተፈፀመው ሃይል በመጠቀም የሆነ እንደሆነ ቅጣቱ በዚህ ንዑስ አንቀጽ የተደነገገው ከፍተኛ ቅጣት ይሆናል።
7. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1፣3፣4፣5 እና 6 የተመለከቱት ወንጀሎች የህግ ሰውነት ባለው ድርጅት በተፈፀሙ ጊዜ መቀጮው አምስት እጥፍ ይሆናል።

23. የመሸጋገሪያ ድንጋጌ

1. ይህ አዋጅ በስራ ላይ ከመዋሉ በፊት ተፈፅመው ምርመራቸው በጅምር ወይም በሂደት ላይ ያሉትም ሆነ የተጠናቀቁ ወይም በፍርድ ቤት በመታየት ላይ ያሉ የሙስናና ከሙስና ጋር የተያያዙ የወንጀል ጉዳዮች በነበሩበት ሁኔታ□ ቀጥለው ውሳኔ ያገኛሉ።
2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 የተመለከተው እንደተጠበቀ ሆኖ ኮሚሽኑ ከመቋቋሙ በፊት በተለያዩ አካላት ተይዞ እ□ታየ የነበረ ከባድ የሙስና ወንጀል ጉዳይ እንደአስፈላጊነቱ ለኮሚሽኑ ሊተላለፍ ይችላል።
3. □ር□ሩን ኮሚሽኑ በሚያወጣው መመሪያ ይወስናል።

24. ደንብና መመሪያ የማውጣት ስልጣን

1. የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት ለዚህ አዋጅ አፈፃፀም የሚያስፈልጉትን ደንቦች ሊያወጣ ይችላል።
2. ኮሚሽኑ ይህንን አዋጅና በዚህ አዋጅ መሰረት የሚወጡትን ደንቦች ለማስፈፀም የሚያስፈልጉትን መመሪያዎች ሊያወጣ ይችላል።

25. ተፈፃሚነት ስለማይኖራቸው ህጎች

ከዚህ አዋጅ ጋር የሚቃረን ማናቸውም ሌላ ሕግ በዚህ አዋጅ ውስጥ በተሸፈኑ ጉዳዮች ላይ ተፈፃሚነት አይኖረውም።

26. አዋጁ የሚፀናበት ጊዜ

ይህ አዋጅ በክልሉ መንግስት ዲንካራ □□□ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናል፡፡

ሠመራ ----- 2003 ዓ.ም.

እስማኤል ዓሊሴሮ

የአፋር ብ/ክ/መንግስት

ርዕስ መስተዳድር